

0005292-74.2018.8.26.0635

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... pertinente à figura privilegiada do tráfico (art. 33, §4º da Lei de Drogas) em sua fração máxima.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é procedente.

A materialidade do tráfico foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, pelo Laudo de constatação de fls. 11 e químico-toxicológico de fls. 118, bem como depoimento de todas as partes ouvidas no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0005292-74.2018.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005292-74.2018.8.26.0635

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 5174/2018 -

78º Distrito Policial - Jardins, 808/2018 - 78º Distrito Policial - Jardins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LARISSA FERREIRA BARBOSA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

LARISSA FERREIRA BARBOSA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, no dia 22 de junho de 2018, por volta das 21h10, no cruzamento das Ruas Frei Caneca e Matias Aires, nesta Capital, trazia consigo e expunha à venda, 24 porções de brigadeiro contendo Tetrahydrocannabinol (THC), substância vulgarmente conhecida como "maconha", droga causadora de dependência física e psíquica relacionada na Portaria SVS/MS 344/98, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09 e laudo de constatação de fls. 10/12, bem como a importância de R\$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais).

Segundo se apurou, a ré se encontrava no local dos fatos e trazia consigo 26 porções de brigadeiro misturado com maconha, popularmente conhecido como "brisadeiro", expondo-as à venda para terceiros. Naquela oportunidade, a acusada ofereceu o produto aos policiais civis, sem saber que se tratavam de agentes da lei. Em busca pessoal, localizaram em poder da ré as 24 porções, além de R\$ 145,00 decorrentes de vendas anteriormente realizadas. A acusada confessou que estava no local dos fatos vendendo as drogas. Diante disso, foi presa em flagrante.

A ré foi notificada e apresentou Defesa Preliminar, sendo recebida a denúncia e efetivada sua citação, designando-se audiência na qual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia, com a concessão do redutor.

A Defesa, por sua vez, requereu a fixação da pena no mínimo legal, bem como a observância da atenuante de confissão espontânea e a aplicação da causa de diminuição pertinente à figura privilegiada do tráfico (art. 33, §4º da Lei de Drogas) em sua fração máxima.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é procedente.

A materialidade do tráfico foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, pelo Laudo de constatação de fls. 11 e químico-toxicológico de fls. 118, bem como depoimento de todas as partes ouvidas no presente procedimento. A autoria é certa.

Na fase policial (fls. 14), a ré confessou a traficância. Judicialmente, confirmou os fatos narrados na denúncia. Nunca foi presa ou processada. Não conhecia os policiais anteriormente. Está estudando artes cênicas, e mora com sua mãe. Também está trabalhando. Não tem filhos.

A testemunha Josué, policial civil, recordou-se do caso, mas, não se lembrou da ré em audiência. Os comerciantes estavam reclamando sobre o tráfico no local. No local tem muito movimento. Fizeram campana por volta de 20 minutos. Viram a ré gritando "brisadeiro", ela estava vestida como o chapeleiro louco de Alice dos Pais das Maravilhas. Ela ofereceu "brisadeiro" e policial deu voz de prisão a ela. A ré disse que sabia que tinha maconha no brigadeiro. O laudo deu positivo para maconha, quase um quilo de maconha. Havia cerca de 30 brigadeiros grandes. Havia outras pessoas traficando. Somente ela estava vendendo no dia. Foi uma incerta que deu certo. Muito provavelmente, ela tinha dinheiro.

A testemunha Wagner, policial civil, recordou-se da ré em audiência. Foram acionados pela chefia da delegacia, porque havia tráfico nas ruas e bares da região. Estavam na esquina e a ré apareceu, ela estava fantasiada e anunciava em voz alta "brisadeiro". Ela ofereceu a eles e disse que era brigadeiro com maconha. Foi levada à delegacia. A ré disse que era uma quantidade pequena de maconha e não se lembra se ela descreveu como fazia. O laudo foi positivo para maconha.

Desta forma, a prova acusatória autoriza a condenação nos termos da denúncia. Ora, os policiais foram seguros em apontar que detiveram a ré após ela ter-lhes oferecido brigadeiros com maconha. Faz-se importante observar que os agentes policiais gozam de presunção "Juris tantum" de veracidade no que alegam, não logrando a defesa produzir qualquer prova que colocasse seus relatos em descrédito. Os policiais não a conheciam anteriormente, não possuindo, portanto, qualquer

motivo para lhe imputar falsamente a prática da infração. Além de ter sido flagrada vendendo os brigadeiros com maconha, a acusada confessou integralmente em juízo a acusação.

O contexto do flagrante e a diversidade das drogas, evidenciam que estas se destinavam à entrega ao consumo de terceiros e não para mero consumo próprio, impedindo a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06.

3- Passo à dosagem das penas.

Podem ser aplicadas as penas mínimas de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, já que a quantidade e natureza das drogas não permitem a fixação acima do mínimo. De se destacar que o laudo aponta o peso de 1,9 kg; ocorre que tal massa não se refere à quantidade de maconha apreendida, mas ao peso de 24 brigadeiros, cada um contendo em sua composição pequena quantidade de maconha. Assim, não se justificaria a imposição de pena acima do mínimo.

Reconheço a atenuante de confissão espontânea, mas deixo de reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Em razão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, reduzo as penas na fração de 2/3, vez que presentes todos os seus requisitos, chegando-se ao montante final de 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime aberto, diante do montante fixado e da primariedade da ré.

Presentes os requisitos legais, converto a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, e pagamento de um salário mínimo ao GRAAC.

Faculto o apelo em liberdade, não havendo motivos que autorizem a decretação da custódia cautelar, mormente pela conversão em restritivas.

4- Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar LARISSA FERREIRA BARBOSA DE OLIVEIRA, já qualificada nos autos, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, convertida nos termos expostos, e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 4 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA